

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/619

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – שמירה על הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 1א 1. בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967¹, אחרי סעיף 1 יבוא:
"הגדרות 1א. בחוק זה, "המקומות הקדושים" –

- (1) הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה;
- (2) מתחם הר הבית;
- (3) מערת המכפלה בחברון;
- (4) אתרים נוספים כמפורט בתקנות לפי חוק זה."

דברי הסבר

חשיבתו וקדושתו של הכותל המערבי ידועים משכבר הימים. עם זאת ולמרות ההכרה רבת השנים בחשיבותו הגדולה של הכותל המערבי, מעמדו לא מוסדר במפורש בחקיקה ראשית, אלא בתקנות בלבד. בנוסף, הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ומסמל את המקום הכי חשוב בקיומו ועצמאותו בארץ ישראל. שאיפתו של העם היהודי הייתה ונותרה לתקומה בארצו מולדתו ולחידוש ימיו כקדם, באותו המקום בדיוק שעמד בית המקדש שנחרב – הר הבית. למשמע ההודעה ברשת הקשר הצה"לית בתום מלחמת ששת הימים ושחרורה של ירושלים "הר הבית בידנו", חש כל יהודי באשר הוא צמרמורת עזה, הזיכרון צרוב בתודעתם ונימי נפשם של ישראלים רבים ומסמל את חזרתו של עם ישראל למקום הקדוש ביותר עבורו. מערת המכפלה, היא מקום קבורת אבותינו ואימהותינו אשר התהלכו בארץ ישראל לפני אלפי שנים והקימו את התשתית לחיינו כיום בארץ ישראל. מכוחם ומכוח זכותם בארץ, אנו חיים כאן היום במדינת

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 75.

ישראל הריבונית.

למרות זאת, הר הבית ומערת המכפלה אינם כלולים ברשימת המקומות הקדושים הרשמיים של מדינת ישראל, ולמעשה מעמדם אינו מוסדר ולא הוסדר מעולם. אי ההסדרה מהווה פגיעה קשה בזכויותיהם של יהודים ומפלה מהותית בינם לבין אוכלוסיות אחרות באתרים הקדושים. על כן, מוצע התיקון לחוק זה, כדי שיסדיר את מעמדם של הכותל המערבי, הר הבית ומערת המכפלה כמקומות קדושים במדינת ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/1808/24).

הצעת החוק זהה לפ/1808/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)